

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 521 del 30/12/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 228 del 30/12/2021

OGGETTO: Impegno di spesa e Determinazione a contrarre per il miglioramento tecnologico della sala consiliare mediante fornitura ed installazione di impianto audio-video-web streaming – Ditta Sevesinop Video di Enzo Sinopoli -

LOTTO CIG: ZB034ADA2C **IMPEGNO:** 424 **INTERVENTO:** Cap. 1082 – Cod. 0101202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- la sala consiliare del Comune di Squillace, utilizzata per le sedute dei Consigli Comunali e per lo svolgimento di incontri culturali ed altro, necessita dell'installazione di un moderno impianto dotato di sistema audio - video - web streaming atta a supportare le sedute del Consiglio comunale in modo efficace, performante, flessibile e con elevate garanzie di continuità di servizio;
- l'aggiornamento delle dotazioni tecnologiche della sala consiliare deve essere funzionale anche a corsi, conferenze e presentazioni di varia natura, con la possibilità di collegare sorgenti audio e video esterne (quali PC portatili e lettori DVD), diffondere il sonoro tramite le casse acustiche e visualizzare i contenuti multimediali su un ampio display;

Rilevato che:

- per le vie brevi è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta Sevesinop Video di Enzo Sinopoli con sede in viale Fuori le Porte, Trav. I n° 11 a Squillace (CZ);
- la suddetta ditta ha presentato un'offerta pari ad € 15.000,00 oltre IVA al 22%, per:
 1. Impianto Audio completo di n. 8 microfoni da tavolo per conferenza, n. 4 casse, amplificatore, mixer, cavi collegamento ed installazione;
 2. Impianto di Web streaming con telecamera professionale, computer, sistema di illuminazione, cavi collegamento ed installazione;
 3. Impianto per videoproiezione con videoproiettore professionale, schermo motorizzato, cavi collegamento ed installazione;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. citato;

Dato atto che:

- l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Dato atto che da indagine di mercato il prezzo è considerato congruo e conveniente in base alla fornitura da eseguire;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con l'affidamento della fornitura ed installazione di impianto audio-video-web streaming di cui sopra, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Sevesinop Video di Enzo Sinopoli con sede in viale Fuori le Porte, Trav. I n° 11 a Squillace (CZ);

Preso atto del GIC n. ZB034ADA2C attribuito dall'AVCP (ora ANAC) al presente intervento, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

Considerato che la somma necessaria per la fornitura ed installazione di un impianto audio-video-web streaming nella sala consiliare ammonta complessivamente ad € 18.300,00 IVA compresa come per legge;
Accertata la regolarità contributiva tramite DURC Protocollo INPS_ 29233091 con scadenza validità 26/04/2022;

Dato atto che le condizioni di cui all'articolo 192 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 sono quelle:

1. la finalità: efficienza amministrativa;
2. la forma del contratto è quella mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
3. criteri di selezione: affidamento diretto;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1) di approvare il preventivo presentato dalla ditta Sevesinop Video di Enzo Sinopoli con sede in viale Fuori le Porte, Trav. I n° 11 a Squillace (CZ);

2) di affidare la fornitura e l'installazione di impianto audio-video-web streaming per il miglioramento tecnologico della sala consiliare, alla ditta Sevesinop Video di Enzo Sinopoli con sede in viale Fuori le Porte, Trav. I n° 11 a Squillace (CZ);

3) di impegnare a favore della stessa ditta la somma complessiva di € 18.300,00 sul bilancio corrente;

4) di prendere atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo provvedimento, a presentazione della relativa fattura, regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio interessato per la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite, previa acquisizione del D.U.R.C., per la verifica della regolarità contributiva e mediante accredito su apposito conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

5) di dare atto che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il CIG assegnato dall'AVCP è il seguente: ZB034ADA2C;

6) di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 1082 – Cod. 0101202 - Imp. 424 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

